

1515770-85.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... anterior por crime de roubo tentado (Processo nº 0059494-54.2011.8.26.0050, da 22ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa aos 02/10/2014, cuja pena foi julgada extinta aos 07/04/2017); b) condenação anterior por crime de roubo majorado (Processo nº 0073096-20.2008.8.26.0050, da 10ª Vara Criminal do Foro Central ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1515770-85.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515770-85.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2186869/2022 - 08º

D.P. BRAS, 26058820 - 08º D.P. BRAS, 2186869 - 08º D.P. BRAS, 2186869 - 01º D.P. SE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IVAN LUCIO DOS SANTOS FLORENTINO e outro

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

IVAN LÚCIO DOS SANTOS FLORENTINO e LUÍS PAULO RODRIGUES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, § 1º e § 4º, incisos II e IV, cc. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fl. 1), no dia 11 de julho de 2022, por volta das 4h10, em período de repouso noturno, na Av. Liberdade, nº 574, Liberdade, nesta Comarca de São Paulo, em concurso de agentes, tentaram subtrair para si, mediante escalada, 40 metros de fios elétricos, avaliados em R\$ 250,00, pertencentes à empresa RFM Construtora Ltda., não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, conforme Boletim de

Ocorrência às fls. 41/43, Autos de Exibição, Apreensão, Avaliação e Entrega às fls. 7/9 e fotografia à fl. 40.

Narra a exordial que, segundo apurado, LUÍS e IVAN dirigiram-se à obra situada no endereço referido e, mediante escalada, acessaram o local. Em seguida, passaram a retirar fios elétricos que guarneciam o imóvel, com a intenção de subtraí-los.

Ainda segundo a denúncia, as câmeras da obra capturaram imagens do ocorrido e a Polícia Militar foi acionada. Os policiais encontraram LUÍS sentado em frente ao imóvel, em poder de uma mochila repleta de fios que haviam acabado de retirar da obra. Por sua vez, IVAN ainda estava dentro do imóvel.

Interrogados em Delegacia, os acusados confessaram o furto e disseram que pretendiam vender os fios para comprar drogas (fls. 10 e 23).

Por decisão proferida em audiência de custódia realizada aos 12 de julho de 2022 (fls. 90/91), a prisão em flagrante dos denunciados foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (fls. 92/95).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 15 de julho de 2022 (fls. 105/106). Os réus foram citados (fls. 200/201) e a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária dos acusados (fl. 207).

O Laudo Pericial nº 217.626/2022, referente à perícia realizada no local dos fatos, foi juntado às fls. 217/235.

Aos 30 de agosto de 2022, o recebimento da denúncia foi mantido (fls. 237/238).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidos o representante da empresa vítima, uma testemunha policial militar e, ao final, os réus foram interrogados. Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais. A douta representante do Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação dos Réus, nos termos da denúncia.

Por sua vez, o insigne Defensor Público requereu, em suma, diante da fragilidade das provas de acusação, a absolvição dos réus, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, referente à escalada para subtração dos bens, pois nenhuma testemunha ouvida à luz do contraditório presenciou a forma como os agentes teriam adentrado no imóvel. Não bastasse, o laudo pericial de fls. 217/235 não constatou eventual altura ou dificuldade de superação do muro que guarnecia o imóvel; b) a fixação de eventuais penas no mínimo legal, diante da confissão espontânea dos acusados e da escassa gravidade do delito, bem como a outorga de regime prisional diverso do fechado, considerando a inexistência de demais circunstâncias judiciais desfavoráveis, o disposto na Súmula nº 269 do E. STJ e o período de prisão cautelar dos réus; c) o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, referente ao repouso noturno, tendo em vista que a Terceira Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, firmou o entendimento unânime de que a aludida majorante não pode incidir nas hipóteses de furto em sua forma qualificada, sendo a tese assim consolidada no Tema Repetitivo nº 1.087: “A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”; d) a aplicação da diminuição máxima em razão da tentativa, nos termos do art. 14, parágrafo único, do Código Penal, em razão do ínfimo percorrimto do “iter criminis”, tendo em vista que a conduta dos agentes teria sido interrompida desde o início, diante da pronta reação adotada pela polícia militar, a ensejar a imediata prisão em flagrante ainda no local dos fatos, sem que houvesse a efetiva subtração de qualquer bem de valor da empresa-vítima; e) a concessão aos acusados do direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada parcialmente procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e

indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que os réus são seus autores.

Houve realmente a prática do crime de furto qualificado, cuja materialidade restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 3/6), pelos Autos de Exibição, Apreensão, Avaliação e Entrega (fls. 7/9), pela fotografia tirada na data dos fatos (fl. 40), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 41/43), pelo Laudo Pericial nº 217.626/2022 (fls. 217/235), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo o representante da empresa vítima Renan Soares Lima, relatou, em síntese, que ficou sabendo quando ligaram para o declarante e compareceu na delegacia onde estavam os materiais da obra. O fio estava no chão, na obra. O fio estava emendado direto na caixa de luz. Prejuízo em torno de R\$ 250,00. Não lembra dos Réus. Para entrar pularam o portão de aproximadamente dois metros e meio.

Também foi ouvida em juízo a testemunha policial militar Nayara Estefani Freire Sampaio, que narrou, em síntese, que estavam em patrulhamento e o Copom informou as viaturas que pela câmera o responsável pelo estabelecimento estava olhando que tinham rapazes pegando fios. Um dos réus estava do lado de fora (Luis Paulo Rodrigues), foi abordado e ele estava com fios em mãos e no interior da mochila próxima a ele. Em seguida chegou um rapaz de moto responsável pelo local informando que tinha mais um indivíduo no interior do local. Pediram ao rapaz que pulasse para fora do mesmo jeito que tinha entrado (Réu Ivan). O portão era alto, mas acha que para ele foi fácil. O réu (Ivan) pulou sem nada e o réu Luis confessou que estavam juntos e que eram moradores de rua.

Interrogado em juízo, o réu Ivan Lúcio dos Santos Florentino confessou o delito, narrando que está com 49 anos de idade. Estava em situação de rua há dez anos por causa da dependência alcoólica e química. Tem ensino fundamental incompleto. Estava com a carroça, deu uma olhada, foi o interrogando que pulou e puxou o fio.

Por sua vez, interrogado em juízo, o réu Luís Paulo Rodrigues também confessou o crime, narrando que está com 30 anos de idade. Estava na situação de rua há dez anos. Estudou 7º ano incompleto. Já tinha terminado de cumprir as penas que teve. Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete (Código de Processo Penal Interpretado, 8ª ed., Editora Atlas, pág. 469):

“(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos”.

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci (Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª ed., 2007, pág. 411):

“A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia”.

Ademais, há de se dar crédito à versão apresentada pelo representante da empresa vítima e pelos policiais militares, que procuraram narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, sendo pessoas desinteressadas, nenhum motivo teriam para incriminar gratuitamente os réus.

Registre-se que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo testemunhas compromissadas como as demais, salientando-se, ainda, que a ilustre Defensoria Pública não apresentou qualquer razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo: “Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua

palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

De se observar, também, que os réus foram presos em flagrante delito na posse do bem subtraído.

Consoante elucidativos julgados:

"Em tema de furto, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório, tanto mais se, tornando-se o réu revel, confessou o crime na fase extrajudicial." (RT 656/303). (grifos nossos)

"Em tema de furto a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificação dúbia e inverossímil reforçada pelos maus antecedentes do agente e pela inexistência de prova em desfavor do lesado, autoriza o decreto condenatório." (RT 688/334).

Da não aplicação da causa de aumento prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal, referente ao crime ter sido praticado durante o repouso noturno.

Em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema nº 1.087), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, § 1º, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, § 4º, do Código Penal).

Ficou bem demonstrada pelo conjunto probatório a qualificadora prevista no inciso II do § 4º do artigo 155 do Código Penal, consistente em escalada, notadamente pelo depoimento das testemunhas ouvidas, confissão dos Réus e pelo Laudo Pericial nº 217.626/2022 (fls. 217/235).

O réu Ivan utilizou de agilidade e esforço incomum, vencendo o obstáculo existente no local, pulando o portão da empresa para efetuar a subtração dos fios.

A qualificadora prevista no inciso IV do § 4º do artigo 155 do Código Penal, consistente no concurso de duas ou mais pessoas, também restou amplamente evidenciada pela prova oral colhida.

Assim, todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito de furto qualificado tentado, bem como de sua autoria. Todas as provas são suficientes para o seguro decreto condenatório.

Passo à aplicação da pena, com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase, verifico que os réus IVAN e LUÍS, além de reincidentes, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase, ostentam outros antecedentes desabonadores, conforme Folhas de Antecedentes juntadas às fls. 110/147 e 148/162, Certidões de Execução Criminal às fls. 164/168 e 170 e Certidões de Distribuição Criminal às fls. 171/174 e 175/178. Com efeito, o réu IVAN ostenta: a) condenação anterior por crime de roubo tentado (Processo nº 0059494-54.2011.8.26.0050, da 22ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa aos 02/10/2014, cuja pena foi julgada extinta aos 07/04/2017); b) condenação anterior por crime de roubo majorado (Processo nº 0073096-20.2008.8.26.0050, da 10ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda), e c) condenação anterior por crime de furto qualificado tentado (Processo nº 1502503-85.2018.8.26.0228, da 6ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa aos 03/06/2019). Por sua vez, o réu LUÍS ostenta: a) condenação anterior por crime de furto qualificado tentado (Processo nº 1511352-12.2019.8.26.0228, da 31ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa aos 23/07/2019); b) condenação anterior por crime de roubo simples (Processo nº 0001610-52.2016.8.26.0548, da 4ª Vara Criminal do Foro de Campinas, com trânsito em julgado para a Defesa aos 19/02/2018), e c) condenação anterior por crime de roubo simples (Processo nº 0015249-84.2012.8.26.0320, da 1ª Vara Criminal do Foro de Limeira, com trânsito em julgado para a Defesa aos 24/03/2014, cuja pena foi

julgada extinta aos 14/07/2016). Esse histórico denota que os réus continuam a fazer do alheio seus meios de vida e que as condenações anteriores não foram suficientes a corrigir as suas condutas. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo para cada Réu a pena-base em um sexto acima do mínimo legalmente previsto, partindo de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea para os dois réus e, diante da presença concomitante da agravante da reincidência (conforme fundamentação acima), efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo a pena fixada na primeira fase.

Em terceira fase de aplicação da pena, passo à análise da causa de diminuição de pena pela tentativa, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Os réus superaram algumas fases do iter criminis, subtraindo os itens da empresa vítima e tomando posse das res furtivae, as quais foram colocadas dentro de uma mochila, mas, antes que tivessem a posse mansa e desvigiada do bem, foram surpreendidos pelos policiais militares no interior e na frente do estabelecimento comercial. Assim, tendo sido frustrada a consumação do crime de furto nessa fase intermediária da execução, reduzo a pena dos acusados de metade, perfazendo um total de 1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 5 dias-multa, que, ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno definitiva.

O regime inicial para cumprimento da pena será o inicial fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em consonância com o artigo 59 do mesmo Estatuto. Registre-se que os réus, além de serem reincidentes específicos, ostentam outros antecedentes desabonadores conforme já exposto quando da aplicação da pena, sendo certo que para a incidência da súmula 269 do STJ que admite a adoção de regime semiaberto, mister que além de a pena ser igual ou inferior a quatro anos, sejam favoráveis as circunstâncias judiciais.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos termos do artigo 44 do Código Penal. Com efeito, não basta o preenchimento dos requisitos objetivos para a referida substituição (quantidade de pena e não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa). É preciso ainda que estejam presentes os requisitos subjetivos previstos nos incisos II e III do artigo 44 do Código Penal. Verifica-se, no caso, a presença da agravante da reincidência específica, sendo que, em face da condenação anterior, a medida não é socialmente recomendável nem permitida, nos termos do §3º do citado artigo.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR os acusados IVAN LÚCIO DOS SANTOS FLORENTINO e LUÍS PAULO RODRIGUES, qualificados nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, incisos II e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, impondo por isso, para cada um dos Réus, a pena privativa de liberdade de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 5 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legalmente previsto.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que os réus tenham condição financeira favorecida.

Considerando que os réus responderam a todo o processo presos, não se justificando suas solturas agora que condenados, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já aduzido, os réus são reincidentes específicos, além de ostentar maus antecedentes. Esse histórico de condenações por crimes patrimoniais denota que os Réus continuam a fazer do alheio seus meios de vida e que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir as suas condutas. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomendem-se os réus.

Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, lancem-se os nomes dos réus no "Rol dos Culpados".

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608/2003 condeno cada réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

P.R.I.C.

São Paulo, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA